

세제·지원사업 조사 보고서

조사일 2026-07-29 (기창업자 쟁점 반영) · 대상: 개인사업자 에스씨피에이디(SCPAD) — 2026-06-08 개업 · 경북 문경시 · 정보통신업(응용 SW 개발·공급) · 대표 만 36세 · 1인 사업

대표는 기존 개인사업자(4~5년 · 타 업종 · 계속 운영 예정)를 별도 보유 — § 1-1 판정 참고.

약식 웹조사 기반 · **법률·세무 자문 아님** — 감면·지원 신청 전 원공고와 세무사 확인 필수.

0. 결론 먼저

- 창업중소기업 세액감면** — 받을 가능성 우세, 단 '**확정**'은 아님. 조특법 § 6 일몰이 2027-12-31까지 연장돼 2026년 6월 창업분 적용은 확인, 문경(비수도권) **50% 감면 5년**. 다만 기존 사업자(타 업종·계속 운영)를 보유한 "기창업자"라서 § 6⑩4호(확장·업종 추가는 창업 아님) 쟁점이 붙는다 — 예규상 이종 업종 신규 개시는 원칙 창업이지만 사실판단 회색지대. **§ 1-1 참고, 사전담변 신청으로 확정 권장.**
- 신분 판정**: 조특법 청년(만 34↓)은 병역 33개월 이상이 아니면 미달(통상 현역으로 부족 → 일반 50%). 대신 **중기부·경북 기준 청년(만 39↓), 문경 조례 청년(만 45↓)은 전부 통과.**
- 병목은 나이가 아니라 업력이다.** "창업 1년 이내" 사업(경북 예비창업가 육성, 최대 1,200만원)은 **2027-06-08까지만** 열려 있고, "업력 1~3년" 사업(경북 청년CEO, 1,500만원)은 2027년부터 열린다. 시간 창이 순차로 열리고 닫힌다.
- 지금 당장 움직일 것 3개: ① **중진공 청년전용창업자금(1억, 연 2.5% 고정, 상시)** ② **문경 1인창조기업지원센터 입주 (전화 한 통)** ③ **경북 예비창업가 육성 문경시 분 잔여모집 확인.**

1. 세제 — 공모 필요 없음, 신고로 챙기는 것

항목	판정	내용
창업중소기업 세액감면 (조특법 § 6)	적용	일몰 2027-12-31 이전 창업 요건 충족(2024.12.31 법률 제20617호로 연장). 비수도권 일반창업 50% 감면 5년 (최초 소득 발생 연도+4년). 2026년 개편으로 수도권 비과밀은 축소됐지만 비수도권은 청년 100% / 일반 50% 유지 . 2026 창업분부터 연 5억 감면한도(1인 사업 무관). 50% 감면은 최저한세 적용 대상
청년 100% 여부	병역에 달림	창업일 기준 만 36세 9개월 → 만 34세 이하가 되려면 병역 복무 약 33개월 이상 차감 필요. 통상 현역(18~21개월)으로 부족. 부사관·장교 장기복무였다면 100% + 최저한세 배제 — 해당되면 세무사에게 바로 알릴 것
생계형(소규모) 창업 특례 (§ 6⑥)	검토 가치	수입금액 연 8,000만원 이하인 과세연도는 연령 무관 100% 수준 감면 조항 존재. 첫 1~2년 매출이 낮으면 50%보다 유리할 수 있음 — 세무사 확인 1순위 질문
중소기업 특별세액감면 (§ 7)	중복 불가	지방 중소기업·정보통신업 30%(일몰 2028-12-31). § 6과 같은 해 중복 불가 → § 6(50%)이 유리. § 6 5년 종료 후(2031~) 전환용
인구감소지역 (문경 = 89곳 포함 확인)	소득세 실익 없음	추가 소득세 감면 없음(문경은 원래 비수도권 최고율). 실익은 사업용 부동산 취득 시 — 2026 개정 지특법으로 인구감소지역 창업 시 취득세 면제 + 재산세 5년 면제(임차면 무관)
기회발전특구	비해당	경북은 포항·구미·안동·상주만 지정. 문경 미포함

신고 실무: 2027년 5월 종합소득세 신고 때 세액감면신청서 제출. 사전 승인 없음. 2년 내 폐업 시 추징 등 사후관리 요건 있으니 원문 확인. 감면 대상 업종(정보통신업) 소득과 비대상(태블릿 임대 등) 소득은 **구분경리** — 업종 추가할 때 세무사와 같이 설계할 것.

1-1. 기창업자 쟁점 — 기존 사업자(4~5년 · 타 업종 · 계속 운영) 보유 시 판정

조특법 § 6⑩은 창업으로 보지 않는 경우를 열거한다: ①종전 사업 승계·자산 인수 후 동종 영위 ②개인사업의 법인 전환 ③**폐업 후 같은 종류 재개시** ④**"사업을 확장하거나 다른 업종을 추가하는 경우 등 새로운 사업을 최초로 개시하는 것으로 보기 곤란한 경우"**. 쟁점은 4호다.

경우	세액감면 (조특법 § 6)	중기부 지원사업
기존 유지 + 이종 업종 (현 상황)	가능성 우세 — 회색 예규(사전-2021-법령해석소 득-0055, 서면-2024-소득-0017): 기존과 연관 없는 다른 업종을 별도 사업장에서 개시하면 원칙 창업. 단 "연관성·위치·업종 종합 사실판단" 단서	가능 — 명문 공고 첨부 '창업여부 기준표'가 "기존 개인사업자 유지 + 이종 추가 등록 = 창업"을 명시. 업력은 신규 사업자 개업일 기준(2개월)
기존 유지 + 동종·유사 업종	불가 가능성 높음 § 6⑩4호, 조심2020구0314	불가 업력이 기존 사업자로 소급
폐업 후 + 이종	가능 3호는 "같은 종류"만 배제	가능
폐업 후 + 동종	불가 3호 명문(폐업 3년 경과 등 예외 별도)	조건부 폐업 3년(부도·파산 2년) 경과 시 창업 인정

업종 동일성 판단은 자기 느낌이 아니라 한국표준산업분류 코드다 — 세액감면은 세분류(4자리), 중기부는 세세분류(5자리) 기준. 두 사업자등록증의 업종코드를 실제로 대조할 것.

세액감면 리스크 관리 (감면액이 5년치라 부인당하면 본세 + 과소신고가산세 10% + 납부지연 연 8%대 추징)

- **국세청 '세법해석 사전답변' 신청이 정석.** 실명·구체적 사실관계로 신청하면 회신이 과세관청을 기속함(서면질의는 기속력 없음). 2027년 5월 첫 신고 전에 회신 받아두면 리스크 제거. 세무대리인 경우 권장
- **실질 독립성 증빙:** 별도 사업장·계좌·설비, 기존 사업과 매출·거래 혼재 회피
- 기존 사업자등록에 무실적 유사 부업종 코드가 붙어 있으면 정리(삭제) — "업종 추가" 공격 소재가 됨

중기부 지원사업 쪽 유의: 청창사는 '전업 과정' 요건이 있어 기존 사업 병행이 심사·협약 단계에서 문제될 수 있음 — 지원 전 주관 기관 확인. 경북 예비창업가 육성 등 지자체 사업은 공고마다 타 사업자 보유 조항이 다르니 신청 전 담당부서에 확인.

2. 지금 당장 (2026년 7~8월)

#	사업	내용	액션
1	중진공 청년전용창업자금	만 39 ↓ · 업력 3년 ↓ 전용 직접대출. 최대 1억, 연 2.5% 고정 , 운전 6년/시설 10년. 상시 접수(월별 예산 소진제)	중진공(kosmes.or.kr) 디지털지점. 조건이 좋아서 확보해둘 가치 검토 — 단, 빛은 빛이다. 첫 유료 고객 검증 전 대 규모 차입은 비추
2	문경시 1인창조기업지원센터 (문경대 운영)	1인 SW 사업자에 정확히 부합. 사무공간 + 정부지원 사업 연계. 2026 하반기 입주 모집 공고 확인됨	전화 054-552-2322 (mg1center@daum.net) 공실 수시모집 관행 있음
3	경북청년 예비창업가 육성 (문경시 시행분)	예비 또는 창업 1년 이내 청년(39 ↓), 최대 1,200만원 (임대료·마케팅 등). 2026 공고 기시행	문경대·시청 일자리경제과에 잔여/추가모집 확인. 놓치면 2027 상반기 공고가 마지막 기회(업력 시한 2027-06-08)
4	기보 청년창업기업보증 신보 청년 우대	만 39 ↓ · 창업 7년 ↓. 보증비율 95%, 보증료 0.3% 대. SW는 기보 적합	은행 대출 필요해지는 시점에. 상시
5	문경 청년센터 공유오피스	조례상 청년 만 45 ↓. 창업자용 공유 오피스 10실, 상시	무료 인프라. 필요하면

3. 시간표 — 업력 창이 열리고 닫히는 순서

2026 하반기	1인창조기업센터 입주 · 청년전용창업자금 · 예비창업가 잔여모집 확인
2027 1~2월	★ 청년창업사관학교 17기 (만 39 ↓ · 창업 3년 ↓, 최대 1억, 경북캠퍼스) — 최우선 준비 초기창업패키지 (업력 3년 ↓, 최대 1억)
2027 2~3월	경북 예비창업가 육성 (마지막 기회 — 업력 1년 시한 6/8) 경북 청년CEO 심화육성 (업력 1~3년 진입, 최대 1,500만원)
2027 3월	NIPA SaaS 사업화 (아이템 적합성 최고) · 창업중심대학 (대경권 대구대)
2027 3~4월	소상공인 도약 / 로컬크리에이터 (경북혁신센터 주관 — "지역 상권 활성화" 서사 적합)
2027 5월	★ 종합소득세 신고 — 세액감면 신청 (놓치면 안 됨)
2029~	문경시 소상공인 경영개선 (업력 3년 이상 요건)

청상사 17기가 제일 크다. 최대 1억 사업화 자금 + 경북캠퍼스. 지금부터 사업계획서를 실전 캠페인 실적(로드맵 5단계 "실전 1곳 테스트")으로 채우는 게 합격 전략 — 지원사업 준비와 사업 진도가 같은 방향이다.

4. 지원금이 아니라 영업 채널인 것

- **문경시상권활성화재단** (jcp1975.kr) — 주말장터·중촌빵거리 축제·공공배달앱 운영 주체. **매장 뽑기 이벤트의 B2G 첫 고객 후보.** 축제·장터 판촉에 시스템 제안 여지. 기획.md 12절 "첫 고객" 공란의 유력 후보
- **문경사랑상품권** (할인 20% 상향) — 가맹점 이벤트에서 경품=상품권 프레임 설계 가능

- 문경시 소상공인 경영개선 지원(점포당 350만원, 업력 3년+)은 **고객(매장 사장님)이 받는 돈** — 영업 멘트에 활용 가능

5. 비해당 정리 (헛수고 방지)

예비창업패키지·신사업창업사관학교(예비창업자 전용 — 이미 개업), 청년창업 지역정착/창업드림 계열(도외 청년 유치형 — 기거 주자 불가), 기회발전특구(문경 미지정), 조특법 청년 100%(병역 장기복무 아니면), 해외 온라인판로(해외 입점자 대상), 문경 진입 인센티브(기거주).

6. 액션 체크리스트

- ☐ 문경대 1인창조기업센터 전화 (054-552-2322) — 입주 공실 확인
- ☐ 경북 예비창업가 육성 문경시 분 잔여모집 확인 (문경대 / 시청 일자리경제과)
- ☐ **두 사업자등록증 업종코드 대조** — 세분류(4자리)·세세분류(5자리) 다른지 확인 (§ 1-1)
- ☐ **세법해석 사전답변 신청** — 기창업자 창업 인정 여부 확정 (2027-05 신고 전, 세무사 경유)
- ☐ 세무사 상담 4건 묶어서: ① § 6 감면(50% vs 생계형 특례) ② 기창업자 창업 인정(§ 1-1) ③ 병역 차감 청년 여부 ④ 업종 추가 시 구분경리
- ☐ 병역 복무기간 확인 — 33개월 이상이면 감면 판이 바뀜
- ☐ 2027-01 청창사 17기 공고 알람 설정 (k-startup.go.kr) + 사업계획서 초안
- ☐ 상권활성화재단 접촉 시나리오 — 실전 테스트 1곳을 여기서 풀 수 있는지
- ☐ 청년전용창업자금은 첫 유료 고객 검증 후 규모 판단

주의: 국가법령정보센터·일부 관공서 사이트가 조사 환경에서 접근 차단되어 조문 원문 직접 대조를 못 한 항목이 있다(§ 6 항·호 번호, 지특법 세부, 문경시 공고 원문). 신청·신고 전 원공고(k-startup.go.kr, 문경대·문경시청)와 세무대리인 확인을 거칠 것.

주요 출처

조특법 § 6 일몰 2027 연장·2026 감면을 — 세무회계 윤슬(blog.hntax.co.kr) / 택슬리(taxly.kr) / 아이퀘스트 · 인구감소지역 지정 — 행안부(mois.go.kr) · 2026 지특법 개정 — 법률신문(대륙아주) · § 7 특별감면 — 보토AI · 청년창업사관학교 — 중진공(start.kosmes.or.kr) · 청년전용창업자금 — kosmes.or.kr · 기보 청년창업보증 — kibo.or.kr · 신보 창업보증 — kodit.or.kr · NIPA SaaS — nipa.kr · 문경 1인창조기업센터 공고 — 문경대(mkc.ac.kr) · 경북 예비창업가 육성 — 문경대 / servedream.com · 경북 청년CEO 심화육성 — 아시아경제 2026.2 · 문경시 청년 기본 조례 — ulex.co.kr · 문경시상권활성화재단 2026 사업 — newsro.kr · 문경 소상공인 경영개선 2026 공고 — 데일리대구경북